

복 무 감 사

감사결과 보고서

- 인권침해 실태 점검 특별 복무감사 -

2024. 6.

감 사 실

1. 감사배경 및 목적

XX지사 내 인권침해 사건이 발생하였다는 취지의 신고가 경영지원실 인사관리부 및 감사실로 접수됨에 따라 행동강령 등 위반사항에 대한 철저한 조사를 통해 엄정한 공직기강을 확립하고 재발방지 및 2차 피해를 예방하고자 하였다.

2. 감사대상 및 범위

- ☐ 감사대상 : 인권침해 등 관련 당사자
- ☐ 감사범위
 - 직원 복무규정 등 이행실태
 - 인권경영 시행세칙 이행실태
 - 한국부동산원 임직원 행동강령 이행실태
 - 직장 내 괴롭힘 예방지침 및 갑질 예방지침 이행실태

3. 감사 중점사항

- ☐ 인권경영시행세칙, 직장 내 괴롭힘 및 갑질 예방지침 이행실태 점검
- ☐ 공직복무 및 행동강령 이행실태 점검

4. 감사기간 및 인원

이번 감사는 20xx. x. xx.부터 같은 해 x. xx.까지(x일간) 감사인원 x명(감사연인원 x명)을 투입하여 감사를 실시하였고 20xx. x. xx. 20xx년 제x차 감사결과 심의위원회 심의(내부변호인 진술 포함)와 의결을 거쳐 본 특별 복무감사 결과를 최종 확정하였다.

Ⅱ

지적사항에 대한 처분요구

감사결과 처분요구서 (1부)

감 사 실

징 계 요 구

제 목 : 직원 복무규정 및 임직원 행동강령 등 위반
징계대상자 : xxx실 소속 xx(종합직x급, 생년월일 : 19xx. xx. xx.)
징 계 종 류 : 정직(3월)
내 용 :

「근로기준법」 제76조의2와 「한국부동산원 임직원 행동강령」 제35조에 따르면 사용자 또는 근로자는 직장에서의 지위 또는 관계 등의 우위를 이용하여 업무상 적정범위를 넘어 다른 근로자에게 신체적·정신적 고통을 주거나 근무 환경을 악화시키는 행위(이하 “직장 내 괴롭힘¹⁾”이라 한다)를 금지하고 있다.

그리고, 「직원 복무규정」 제3조에 따라 직원은 업무 운영의 기본이 되는 법령, 정관 및 내규를 준수하고 항상 담당한 직책을 신속, 정확하게 완수하여야 하고, 같은 규정 제4조에 따라 예절과 규율을 존중하고 한국부동산원의 신용과 명예를 손상시키는 행위가 없도록 하여야 하며, 같은 규정 제5조에 따라 항상 인격도야와 지식향상을 도모하고 상호 융화하여 업무 발전에 노력하여야 하며 자기의 신분과 지위를 충분히 인식하여 이에 위배되는 행위가 없도록 하여야 한다.

한편 우리 원은 모든 임직원을 대상으로 직장 내 괴롭힘 예방, 인권, 4대 폭력 예방을 위한 온라인 교육 등을 지속적으로 실시²⁾ 하고 있다.

그런데, ‘xx. xx. xx. xxx실 xx³⁾(종x급, 당시 xx지사, 이하 “피신고인”이라 한다)가 xx지사xxx⁴⁾(종x급, xxx부장, 이하 “신고인1”이라 한다)과 xxx(종x급, xxx부장, 이하

1) 직장 내 괴롭힘 : 고용노동부 예방대응 매뉴얼(2023.4)

- 행위요건 : 직장에서의 지위(직급) 또는 관계(나이 등) 등의 우위를 이용하여 업무상 적정범위를 넘어(업무상 필요 없거나, 행위가 폭언 등 사회 통념에 비추어 볼 때 상당하지 않는 경우) 근무환경을 악화(그 행위로 인하여 피해자가 능력을 발휘하는데 무시할 수 없을 정도의 지장이 발생)시키는 행위

2) 직장 내 괴롭힘 예방 온라인 교육 : 직원 (‘22년) 1,239명 이수 / (‘23년) 1,233명 이수, xxx ‘xx.xx.xx. ‘xx.xx.xx 이수

3) ‘xx.xx.xx. 한국부동산원 입사, ‘xx. xx. xx. xx지사 발령,

4) ‘xx.xx.xx. 한국부동산원 입사, ‘xx. xx. xx. xx지사 xx부장 발령

“신고인2”이라 한다), xxx(중x급, 이하 “신고인3”이라 한다)을 상대로 협박⁵⁾성 발언을 하고, xxx(중x급, 이하 “신고인4”이라 한다) xxx(중x급, 이하 “신고인5”이라 한다)에게 모욕적 언행을 하였으며, xxx(중x급, 이하 “신고인6”이라 한다)에게 직장 내 괴롭힘 행위를 지속해 왔다는 취지의 신고가 경영지원실 및 감사실로 접수되었다.

신고를 접수 후 감사실은 “인권침해 실태 점검 특별 복무감사”에 착수하고, 경영지원실은 피신고인을 분리조치 하였으며, 당사자 문답 등을 통해 사실관계를 조사하였다.

또한 피신고인의 행위와 관련하여 조사 중 피신고인이 과거 근무 부서인 xxx처 xxx⁶⁾에서 xxx(중x급, 이하 “참고인1”이라 한다)와 xxx(중x급, 이하 “참고인2”이라 한다), xxx(중x급, 이하 “참고인3”이라 한다)을 상대로 직장 내 괴롭힘 행위를 하였으며, xxx처 xxx에서 xxx(중x급, 이하 “참고인4”이라 한다)으로 부터 피신고인이 거친 언행으로 사무실 근무환경을 악화시켜 왔으며, xxx(전문계약직, 이하 “참고인5”이라 한다)으로부터 피신고인이 특정 후배직원⁷⁾(피해자, 진술거부)을 상대로 직장 내 괴롭힘 행위를 하였다는 진술을 확인하였다.

신고인 및 참고인들의 진술과 증거자료, 피신고인의 진술을 기준으로 판단 하면 피신고인은 신고인1, 신고인2에게 협박⁸⁾성 발언을 하여 피신고인의 주장이 관철되도록 하였으며, 이는 「직원 복무규정」 제3조, 제4조, 제5조 위반에 해당한다. 신고인3에게 신고인6을 통한 제3자에 대한 협박⁹⁾성 발언과 신고인4에 대한 위협적 행동, 신고인6에게 동료들에 대한 욕설과 비난, 참고인1, 참고인2에게 폭언 및 참고인3에게 사적 업무지시는 피신고인이 신고인3, 신고인4, 신고인6, 참고인1, 참고인2, 참고인3 보다 ①직장에서 지위 등의 우위에 있고, ② 업무상 적정 범위

5) 상대방으로 하여금 공포심을 일으키고, 발생 가능한 것으로 생각될 수 있는 정도의 해악을 고지,

6) xxxxx부서 : 20xx.xx.xx~20xx.xx.xx까지 피신고인 근무

7) 피신고인으로부터 보복 등이 두려워 피해 사실에 대한 직접적인 진술을 거부

8) 상대방으로 하여금 공포심을 일으키고, 발생 가능한 것으로 생각될 수 있는 정도의 해악을 고지하는 것

9) 대법원 2006.8.25. 선고 2006도546) 제3자로 하여금 해악을 가하도록 하겠다는 방식으로 해악을 고지하는 경우

(업무상 필요없거나, 행위가 폭언 등 사회 통념에 비추어 볼 때 상당하지 않는 경우)를 넘었으며 ③신체적·정신적 고통을 주거나 근무환경을 악화시키는 행위로 「근로기준법」 제76조의2 직장 내 괴롭힘, 「임직원 행동강령」 제35조 및 「직원 복무규정」 제3조 위반에 해당된다.

또한 피신고인의 사무실 등에서의 욕설과 과격한 행동이 신고인5에게 직접적으로 행사되지 않았다고 하더라도 정당화될 수 없고, 물적증거가 없는 피해 사실에 대해서도 신고인의 주장이 일관되고 날짜, 장소 및 행위가 구체적이며, 피신고인도 해당 사건에 대해 인정(과격하 언어 및 행동은 미동의) 하는 바, 피신고인의 언행은 우리 원 「직원 복무규정」 제3조, 제4조, 제5조 위반에 해당한다.

그리고 피신고인의 상급자인 참고인4에 대한 언행은 상대방의 위협적인 언행에 대한 반사적 행동이었다고 주장하나 참고인4는 평소 존댓말로 피신고인과 대화를 하였던 점(피신고인과 카카오톡 대화)을 참고하면 피신고인의 주장은 이유없다고 판단되며 이러한 언행은 동료로서 상하관계를 떠나 상호 존중하며 예절과 규율을 지켜야하는 우리 원 「직원 복무규정」 제3조, 제4조, 제5조 위반에 해당하며, 피신고인의 사무실 내 욕설 및 타직원 비방 발언 등 참고인5의 진술에 대해 피신고인은 부인하나 참고인5가 20xx년도 하반기 작성한 인사고충이력¹⁰⁾ 내용과 참고인4의 진술 등을 종합적으로 판단하면 피신고인의 진술은 신뢰하기 어렵다고 판단되는 바, 「직원 복무규정」 제3조, 제4조, 제5조 위반에 해당한다.

따라서 본 건은 「상벌규정」 제16조 제1호, 제3호 및 제18조의4 제5호의 징계 대상에 해당하며, 징계양정 기준은 같은 규정의 [별표2]와 [별표12]를 따른다.

<관련자 의견> xxx(중x급)는 근무 부서에서 자신과 관련하여 발생한 부분은 자신의 잘못으로 인정하고, 동료들을 직접 보지 못한다면 사과를 전하고 싶다고 하였다.

10) 참고인5의 인사 고충내용('xx.xx.xx) : 일부 직원의 행정업무 거부 등 업무 태만, 사무실에서 욕설, 신경질로 업무 분위기 해침

별도의 편지를 통해 ①스스로 문제점을 인식하고 직장 내 분위기를 망치는 언행을 하지 않을 것이며, ②심리상담 치료를 받으며 단점을 극복하기 위해 노력하고, ③업무 외적으로 스트레스 요인을 줄이기 위해 가족과 함께 노력하는 등 다시는 이런 일이 발생하지 않도록 노력을 다하겠다고 하며 선처를 부탁드립니다 하였다.

위 사항을 종합하여 판단하건대, ① 피신고인의 직장 내 괴롭힘 행위가 신입 직원을 포함한 다수의 피해자를 상대로 하여 다양한 형태로 모든 근무 부서에 걸쳐 이루어진 점, ② ‘XX. XX. XX. 입사한 이래로 직장 내 괴롭힘 예방 교육을 받아 직장 내 괴롭힘 행위유형 및 금지의무 등에 대한 기본적인 소양이 충분하였을 것으로 추정되는 점, ③신고인 및 참고인들의 대부분이 피신고인의 폭력적 성향에 대해 두려워하고 심지어 보복에 대한 두려움으로 진술을 꺼리고 거부한 직원이 있으며, 피신고인과 향후 동일 장소에서 근무하지 않도록 영구분리를 요청하고 있는 점, 그리고 다른 2차 피해의 발생 가능성을 완전히 배제할 수 없는 점 등을 고려할 때 면직 처분하여 조직으로부터 완전 격리 조치하는 것이 타당하나, 직접적이고 물리적인 폭력 행위는 확인되지 않았고, 피신고인의 심리상태¹¹⁾도 안정적으로 보기 어려우며, 이를 극복하기 위해 심리상담을 받겠다는 피신고인의 진술 등을 종합적으로 고려하여 금회에 한하여 피신고인에 대한 징계요구 양정을 정직(3월)로 한다.

조치할 사항

[징계(정직)] XXX(중X급)에게 “정직(3월)”의 징계 의결을 요구하니, XXXX부장은 「상별규정」 제24조 제3항에 따라 인사위원회에 부의하여 주시기 바랍니다.

11) 20xx. xx. xx.부터 20xx. xx. xx.까지 정신의학과 진료를 받은 사실이 있음, 현재 심리상담 치료 중